

**KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISIS**

NIPRO



PT. SINAR RODA UTAMA

Kantor Pusat: Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 9 & 58

Jl. Gajah Mada 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6336622 (Hunting), Fax. 021-6333007

www.sinarrodautama.co.id

Periode:

33.000 TDKN

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
PT DISA PRIMA MEDIKA
(RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO)
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISIS**

NOMOR : 1269/RS PHS/E-~~PKS~~/DIR/VIII/2024
NOMOR : 325/SRU/HD/KSO/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Badan Usaha dari PT. Disa Prima Medika, Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Kabupaten Malang, didirikan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 28 November 2009 dibuat di hadapan Endang Merduwati S.H, Notaris di Malang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: AHU-63604.AH.01.01 tanggal 31 Desember 2009 dan yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 18 Oktober 2023 dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH, Notaris Kota Malang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0176198 tanggal 20 Oktober 2023 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS** selaku **Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Disa Prima Medika Nomor : 001.100/DPM/I-KEP/DIR/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang berkedudukan di Jalan Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo, Kab. Pasuruan, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit tersebut di atas.
Yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. PT SINAR RODA UTAMA

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No 14 tanggal 13 Januari 1983 dihadapan Rony Harunsyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta yang Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor : 18 tertanggal 30 November 2021 dibuat di hadapan Aili Papang Hartono, SH, M.Kn Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Pemberitahuannya Nomor: AHU-AH.01.03-0491866 tanggal 28 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Djunadi MS., Sp.KP.** bertindak selaku dan atas nama Direktur PT Sinar Roda Utama yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat.
Yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5256);
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Surat dari PT Sinar Roda Utama Nomor : 879/SRU/N/JKT/VII/2024 tanggal 05 Juli 2019 perihal Penawaran Kerjasama Hemodialisis
7. Surat dari Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 177/DPM-PM/DIR/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Permohonan Perubahan Penanggung Jawab Kerja Sama.
8. Bahwa dengan diadakannya kerjasama ini, diharapkan PARA PIHAK dan masyarakat dapat memperoleh manfaat.

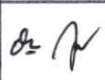
PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "**Perjanjian Kerjasama Operasional**"), sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum pada pasal - pasal tersebut di bawah ini :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **Alat/Mesin Hemodialisis** adalah alat yang digunakan untuk cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
3. **Water Treatment Reverse Osmosis** berarti rangkaian peralatan untuk mengolah air baku menjadi air murni.
4. **Tarif Pelayanan Hemodialisis** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pasien / penjamin untuk pelayanan cuci darah.
5. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan.
6. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. **Hemodialisis** adalah proses membersihkan dan menyaring darah menggunakan mesin (sebagai pengganti fungsi ginjal) untuk sementara dalam rangka membersihkan tubuh dari zat yang berbahaya yang seharusnya dilakukan oleh ginjal.
8. **Disposable Hemodialisis** adalah pemakaian alat untuk tindakan Hemodialisis dilakukan dengan alat sekali pakai.
9. **Citric Acid** adalah bahan untuk disinfektan dan membersihkan Mesin Hemodialisis.
10. **Disinfektan** adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
11. **Force Majeure atau "Keadaan Memaksa"** berarti keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang moneter, yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

12. **Lampiran** berarti berkas-berkas yang terlampir dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini seperti notulen rapat, berita acara, surat elektronik yang di sepakati bersama akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama Operasional ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisis.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai Sole Agent dari NIPRO CORPORATION JAPAN untuk Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan dan distribusi alat – alat kesehatan dan Mesin Hemodialisis.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
4. Tersedianya jenis pelayanan Hemodialisis yang bermutu melalui penyediaan Alat/Mesin Hemodialisis yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam keadaan selalu siap pakai.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan Alat/Mesin Hemodialisis yang terdiri dari :
 - a. 11 (Sebelas) unit Mesin Hemodialisis type Surdial 55 Plus, yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo secara bertahap sbb :
 - Tahap I sebanyak 5 (lima) unit Mesin Hemodialisis type Surdial 55 Plus
 - Tahap selanjutnya setelah mesin tahap I beroperasi minimal 2 Shift per hari kerja dan jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan ketersediaan perawat tersertifikat sesuai dengan ketentuan pihak berwenang.
 - b. 1 (satu) unit Mesin Water Treatment Unit dengan Reverse Osmosis System Type Axeon - R1-2140 dan kapasitasnya dapat disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisis dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisis seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 (a).
 - c. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima Mesin Hemodialisis dan Mesin *Water Treatment RO* seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 (a) dan (b) tersebut dengan status dipinjamkan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Dalam pelaksanaan kerjasama ini apabila Mesin Hemodialisis dengan type yang ditetapkan pada awal kerja sama tidak tersedia lagi maka PIHAK KEDUA akan menggantinya dengan Mesin Hemodialisis yang tersedia dengan type/spesifikasi setara dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Uraian harga dan barang Disposable Hemodialisis set untuk Pasien BPJS Kesehatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
3. Harga yang tercantum pada Lampiran I **BELUM** termasuk PPN (nilai persentase PPN mengikuti regulasi pemerintah) dan Pajak dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bukti SSP PPN serta PPH wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
4. Harga yang tercantum pada Lampiran I ditetapkan berdasarkan pada Kurs US \$ 1 = Rp. 12.700,- [Satu Dollar Amerika = Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah].
5. Harga yang tercantum pada Lampiran I ditentukan berdasarkan harga pasar yang dapat dilakukan peninjauan kenaikan harga dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa apabila pada suatu waktu terjadi perubahan [kenaikan/penurunan] nilai kurs mata uang Dollar secara terus menerus selama 1 (satu) bulan melebihi 10% [sepuluh persen], maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam Lampiran I Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 PENYERAHAN BARANG

1. PIHAK KEDUA akan menyerahkan Mesin Hemodialisis secara bertahap dan Mesin Water Treatment Unit dengan Reverse Osmosis System setelah Perjanjian Kerjasama Operasional ditandatangani dan lokasi pelayanan telah siap.
2. PIHAK KEDUA menjamin pemesanan untuk Disposable Hemodialisis Set oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan selambat – lambatanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pesanan diterima oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima barang.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

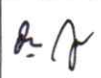
PASAL 5 HAK & KEWAJIBAN

1. Hak – Hak PIHAK PERTAMA antara lain :

- a. Menerima barang – barang yang dipesan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- b. Menerima 11 (Sebelas) unit Mesin Hemodialisis type Surdial 55 Plus kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo secara bertahap sbb :
 - Tahap I sebanyak 5 (lima) unit Mesin Hemodialisis type Surdial 55 Plus.
 - Tahap selanjutnya setelah mesin tahap I beroperasi minimal 2 Shift per hari kerja dan jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan ketersediaan perawat tersertifikat sesuai dengan ketentuan pihak berwenang.
- c. Menerima 1 (satu) unit Mesin Water Treatment Unit dengan Reverse Osmosis System Type Axeon R1-2140 dan kapasitasnya dapat disesuaikan dengan jumlah Mesin Hemodialisis dan hanya akan digunakan untuk Mesin Hemodialisis seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 (b).
- d. Bersedia menerima Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 (b) dan (c) tersebut dengan status dipinjamkan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

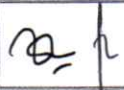
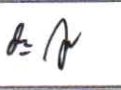
- a. Menggunakan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- b. Menyediakan ruangan dengan segala peralatan penunjang/furniture untuk tempat pelayanan Hemodialisis tanpa beban pembiayaan kepada PIHAK KEDUA dan memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki area pelayanan Hemodialisis bila diperlukan.
- c. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA terhadap barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Menjamin pasokan listrik dengan tegangan dan daya yang cukup sesuai kebutuhan dari jumlah mesin yang terpasang/terinstal dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air baku setara dengan PDAM (Air Minum) dan air untuk memenuhi kebersihan dan kejernihan, termasuk/menanggung biaya operasional listrik dan air, yang akan digunakan untuk Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Wajib menggunakan Disposable Hemodialisis set pada Pasien yang melakukan cuci darah dengan Mesin Hemodialisis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo seperti pada Lampiran I dengan target 50 (lima puluh) set setiap mesin per bulan unit Mesin Hemodialisis atas seluruh mesin seperti pada pasal 3 ayat 1 (a) selama kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- f. Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis dan atau bagian dari unit Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA, serta apabila terjadi kerusakan pada Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis maka PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- g. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.
- h. Menjamin bahwa Dokter/Perawat yang mengoperasikan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. PIHAK PERTAMA berjanji mengikat diri kepada PIHAK KEDUA untuk memakai produk Disposable / habis pakai produk non Hemodialisis Merk NIPRO apabila dibutuhkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo seperti Disposable Syringe, Infus Set, IV Catheter dan produk lainnya.
- j. Menjamin bahwa semua Mesin Hemodialisis yang dipinjamkan untuk pelayanan reguler selama Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak akan terkontaminasi dengan Virus Hepatitis B. Semua Pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan Mesin Hemodialisis. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya Mesin Hemodialisis dengan virus dimaksud maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya perbaikan dan sterilisasi mesin.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

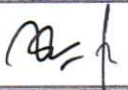
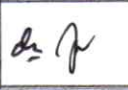
- k. Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan sodium hypochlorite untuk Disinfektan Mesin Hemodialisis.
 - l. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan atau Mesin Water Treatment Reverse Osmosis sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
 - m. Dalam hal terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dan berakibat kepada pihak lain, maka PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain tersebut.
 - n. Wajib memenuhi dan melengkapi semua perijinan terkait dengan operasional Hemodialisis, antara lain : Ijin Operasional RS, rekomendasi PERNEFRI, Ijin BPJS, Ijin operasional HD dari Dinas Kesehatan atau yang berwenang, dll.
 - o. Menjamin tidak membuat perjanjian kerjasama sejenis atau pelayanan Hemodialisis dengan pihak manapun, di dalam lingkungan dan atau organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama Perjanjian Kerjasama Operasional ini masih berlaku efektif.
 - p. Berkewajiban untuk mengembalikan seluruh mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari PIHAK KEDUA, saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama Operasional dan atau terjadinya pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasional. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk memasuki ruangan yang berisikan mesin-mesin milik PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan dan atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali mesin-mesin tersebut.
3. Hak – Hak PIHAK KEDUA, antara lain :
- a. Menempatkan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Hemodialisis di tempat PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA terhadap Disposable Hemodialisis set yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain :
- a. Menyerahkan Disposable Hemodialisis set yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis.
- c. Menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani Pasien Hemodialisis.
- d. Melakukan perbaikan alat (maintenance) Mesin Hemodialisis, dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan unit pengganti (back up), sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.
- e. Jika terjadi kekosongan barang habis pakai, wajib untuk mengganti dengan barang yang setara dan bisa digunakan sehingga pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Hemodialisis yang ditempatkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan cara melakukan kalibrasi seluruh Mesin Hemodialisis, minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Teknisi PIHAK KEDUA.
- g. Melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali, pemeriksaan mikrobiologi dan endotoksin minimal 1 (satu) tahun sekali.
- h. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan atau mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- i. Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan pelatihan dan pembiayaan registrasi untuk workshop (Pertemuan Ilmiah Tahunan) yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI dan IPDI dan Event International), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisis PIHAK PERTAMA selama periode KSO.

PASAL 6 KOMUNIKASI

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
 - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak (pelayanan terganggu) maka pemberitahuan dapat dilakukan per telepon. Dan dalam waktu 1 x 24 jam dari pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan surat tertulis

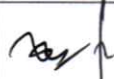
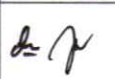
Alamat dan nomor telp, faksimili dan surat elektronik dari PARA PIHAK adalah :

Alamat PIHAK KESATU : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Jalan Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo,
Kab. Pasuruan
No. Telp : 0343-674500
No. Fax : -
Contact Person: 0812-5277-5789
Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

Alamat PIHAK KEDUA : PT. SINAR RODA UTAMA
Jalan Gajah Mada No. 3 - 5,
Perkantoran Duta Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat
No. Telp : 021 - 6336622
No. Fax : 021 - 6333007
Email : ccs@sinarrodatautama.co.id
& risk&legal@sinarrodatautama.co.id

PASAL 7 STATUS ALAT

1. PIHAK KEDUA adalah pemilik sah atas Alat/Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis yang diperjanjikan selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Operasional ini dan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA ketika perjanjian memasuki masa perpanjangan.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Operasional ini, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan mengadakan perubahan atas Alat/Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut dalam bentuk apapun atau Alat/Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment Reverse Osmosis tersebut dijadikan sebagai jaminan terhadap transaksi dengan pihak lain tanpa ijin tertulis PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama Operasional ini berlaku hingga tercapainya 33.000 (tiga puluh tiga ribu) tindakan hemodilisa terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan Perjanjian Kerjasama Operasional ini dan mesin sudah operasional.
2. Apabila menjelang akhir periode Perjanjian Kerjasama Operasional PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama Operasional ini namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK dan oleh karena satu dan lain hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara otomatis berlaku dan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerjasama Operasional ini sampai perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
3. Dalam masa perpanjangan Perjanjian Kerjasama Operasional sementara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan harga sesuai yang dicantumkan dalam tagihan yang didasarkan pada order PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas setiap Disposable Hemodialisis yang dibeli PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
2. Biaya - biaya sebagaimana tertulis dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama Operasional tidak bersifat tetap dan dapat berubah. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya - biaya yang tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerjasama Operasional setiap tahunnya atau dalam hal terdapat permintaan upgrade Peralatan atau Penambahan Bahan Medis Habis Pakai/Consumables dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA menurut masing - masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari setelah barang diterima dengan baik, kepada PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. Seluruh biaya - biaya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening Bank yang telah ditentukan PIHAK KEDUA, yaitu pada BANK BCA No. Virtual Account 0998600001792606 a/n Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
5. Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA akan memberikan surat peringatan terakhir kepada PIHAK PERTAMA.
6. Terkait dengan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 3 di atas, wajib dilakukan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meskipun terjadi hambatan pembayaran dari pihak lain kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada asuransi, BPJS, ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian tidak dapat berakhir atau dibatalkan dengan alasan apapun dan atau tidak dapat dihentikan sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan kembali, jika salah satu atau PARA PIHAK terjadi pergantian pimpinan (Direktur) atas status badan hukum ataupun alasan lainnya. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau badan hukum, maka pimpinan yang baru harus tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
2. Bila PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar hasil perhitungan PIHAK KEDUA sebagai pengganti investasi seperti Alat/Mesin Hemodialisis dan Mesin Reverse Osmosis Water Treatment Unit oleh PIHAK KEDUA. Selain ganti rugi di atas, Alat/Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment yang Perjanjian Kerjasama Operasionalnya dibatalkan tersebut, tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Bila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional secara sepihak sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian PIHAK PERTAMA secara seketika dan langsung dengan tetap menjamin pasokan Disposable Hemodialisis set sesuai pesanan atau PO PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran pemberian pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sampai terjalannya Perjanjian Kerjasama Operasional antara PIHAK PERTAMA dengan pihak yang lain dengan masa tenggang waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
4. Bila akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara umum terhadap pihak lain dan atau secara khusus terhadap pihak BPJS, sehingga menyebabkan dibatalkannya ijin BPJS dari PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak dapat berjalan lancar dan menimbulkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA secara bisnis, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasional ini secara sepihak dan PIHAK PERTAMA wajib memberikan ganti rugi secara seketika dan langsung sebagaimana ganti rugi yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
5. Untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasional ini PARA PIHAK akan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasional ini tidak diperlukan suatu keputusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri.

PASAL 11 FORCE MAJEUR

1. **Force Majeure (keadaan memaksa)** adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Hal - hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majeure adalah peristiwa - peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan)
 - b) tindakan sabotase, peperangan, huru - hara (tawuran);
 - c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi;
3. Masing - masing pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan Force Majeure dialami;
4. Selanjutnya kepada pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut, agar melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka kedua belah pihak sepakat penyelesaiannya akan mengutamakan cara musyawarah.
2. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yang mengikat berdasarkan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbitor yang ditunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI.

PASAL 13 ADDENDUM

Terkait hal - hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini atau perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional ini akan dituangkan di dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 14 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama Operasional ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan serta dengan itikad baik. Kedua belah pihak akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi/mentaati ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan tidak beritikad baik dan tidak mematuhi/mentaati ketentuan Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
2. Perjanjian Kerjasama Operasional ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap asli dan masing – masing bermaterai cukup.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Operasional asli yang telah ditandatangani oleh pihak lainnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Direktur

PIHAK KEDUA



5DB71ALX291227192

dr. Djunadi MS., Sp.KP.
Direktur

**MENYETUJUI
PT DISA PRIMA MEDIKA**



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati
Direktur Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran I :
Disposable Hemodialysis Set
Perjanjian Kerjasama Pelayanan Hemodialisis
Nomor :
Nomor : 325/SRU/HD/KSO/VIII/2024

1. PIHAK PERTAMA bersedia memakai Disposable Hemodialysis Set Merk NIPRO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paket Single Use BPJS Kesehatan sebesar Rp. 472.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber Elisio **HIGH FLUX** 13H/15H;
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16);
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1" atau IV Catheter 16 G x 2";
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1; (@ kemasan 10 Liter);
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - 1 (satu) pack HD Pack 16 item
 - b. Paket Single Use Tanpa AV Fistula BPJS Kesehatan sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber Elisio **HIGH FLUX** 13H/15H;
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16);
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid / AK / AK1; (@ kemasan 10 Liter);
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - 1 (satu) pack HD Pack 16 item
 - c. Paket Single Use BPJS Tanpa Acid Kesehatan sebesar Rp. 416.700,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) Pcs Hollow Fiber Elisio **HIGH FLUX** 13H/15H;
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16);
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1" atau IV Catheter 16 G x 2";
 - 10 (sepuluh) Liter Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder.
 - 1 (satu) pack HD Pack 16 item
 - d. Rincian HD Pack 16 (enam belas) item terdiri dari :

No.	Nama Barang	Qty
1	Disp. Syringe 3 cc Tuberculin with Needle Nipro	1 Pcs
2	Disp. Syringe 5 cc with Needle Nipro	1 Pcs
3	Disp. Syringe 20 cc without Needle Nipro	1 Pcs
4	Infusion Set Nipro	1 Pcs
5	Ultrafix 2 cm x 10 cm	8 Pcs
6	Alkohol pad 70% 2ply	2 Pcs

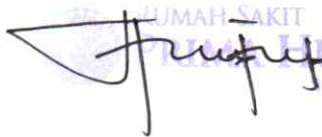
PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

7	Sterile field	1 Pcs
8	Disposable plastic bag	1 Pcs
9	Dressing tray	1 Pcs
10	Disposable dressing Forceps	1 Pcs
11	Gause /kasa Swabs 7,5 x 7,5 cm	5 pcs
12	Glove non powder Size M	2 pairs
13	Gauzeball (Kapas)	3 pcs
14	Drape Towel	1 pcs
15	Gauzeball (Deppen)	2 Pcs
16	Standart Plester	2 Pcs

Keterangan :

Harga tersebut **BELUM** termasuk PPN (nilai persentase PPN mengikuti regulasi pemerintah)

PIHAK PERTAMA



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Direktur

PIHAK KEDUA

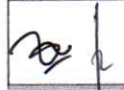
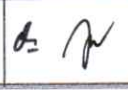


dr. Djunadi MS., Sp.KP.
Direktur

MENYETUJUI
PT DISA PRIMA MEDIKA



Endang Susilowati
Direktur Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran II

Perawatan Mesin Hemodialisis dan
Mesin Water Treatment Reverse
Osmosis

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama

Nomor :

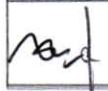
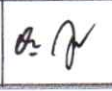
Nomor :325/SRU/HD/KSO/VII/2024

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Rinse Water	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan dialysis	Pelaksana oleh operator /perawat RS
2	Disinfektan Rinse	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan cairan Sodium Hipochloride 5-6%	Pelaksana oleh operator /perawat RS
3	Chemical Rinse	1 kali setiap hari dengan hot citric.	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan Citric Acid atau Acetic Acid 50% (1 kg Citric Acid dilarutkan dengan 2 L air RO). Tepid Citric (suhu 38 - 39°C) dilakukan setiap akhir shift.	Pelaksana oleh operator /perawat RS
4	Kalibrasi Parameter	Per 1 tahun sekali	Cek cell conductivity beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur yang dilakukan oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama

II. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Backwash Media Carbon	Seminggu 3 - 6 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di backwash.	Pelaksana oleh operator /perawat RS/Automatic System
2	Regenerasi Softener	Setiap hari / Sesuai kebutuhan	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%.	Bahan media filter disediakan Pihak RS dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3	Penggantian Carbon dan Resin	Max 3 Tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media filter dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama
4	Penggantian Cartridge Filter	2 minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan pihak PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana dari operator RS atau teknisi Sinar Roda Utama.
	Penggantian Filter Endotoksin	1 tahun 2 kali	Filter endotoksin pada water treatment RO	Bantuan penggantian filter endotoksin oleh PT. Sinar Roda Utama. Penggantian lebih dari 2 kali per tahun, menjadi bagian dari Pihak Pertama.
5	Penggantian Membrane RO	Per 1-3 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS), semakin tinggi semakin pendek umur membrane. Bila terjadi penurunan TDS/Conductivity 15% serta penurunan hasil flowrate permeate 20% dari product dilakukan chemical cleaning.	Bahan membrane RO dari PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama.
6	Disinfektan/Flushing	Per 3-6 bulan sekali	Dilakukan di seluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
7	Pengecekan kualitas air RO	Per 6 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan test fisika-kimia	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

		1 tahun sekali	Pemeriksaan mikrobiologi	Bantuan pemeriksaan mikrobiologi oleh PT. Sinar Roda Utama. Penggantian lebih dari 1 kali per tahun, menjadi bagian dari Pihak Pertama.
		1 tahun sekali	Bantuan Pengecekan lab endotoksin di setiap titik port filter endotoksin WT-RO	Pelaksanaan oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama, pelaksanaan hanya pada laboratorium yang sudah ditunjuk oleh PT. Sinar Roda Utama. PT Sinar Roda Utama tidak membiayai pemeriksaan lebih dari 1 kali per tahun

PIHAK PERTAMA



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Direktur

PIHAK KEDUA



SINAR RODA UTAMA
JAKARTA

dr. Djunadi MS., Sp.KP.
Direktur

MENYETUJUI
PT DISA PRIMA MEDIKA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati
Direktur Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
